



## ANTRÄGE ZUR NIEDERSCHRIFT – ERÖRTERUNGSTERMIN

**Verfahren:** Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG – Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

**Einwender:** Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier, Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg

**Einwendung vom:** 14.01.2026 (fristgerecht)

Wir stellen im Erörterungstermin die folgenden Anträge und bitten um deren Aufnahme in die Niederschrift (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BayVwVfG).

---

### Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden

Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss **verbindliche Schutzauflagen** aufzuerlegen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG):

1. **Vor Baubeginn: Beweissicherung** an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – auch am Baudenkmal Wöhrdstraße 41 – durch einen **öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen** (architektonisch, geodätisch, erschütterungstechnisch nach DIN 4150);
2. **während der Bauphase: Monitoring** von Rissen, Setzungen und Erschütterungen an den Gebäuden (Grenzwerte nach DIN 4150-3);
3. **danach: Aushändigung der Dokumentation** an Eigentümer und Bewohner.

### Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): Das **Grundwassermodell** (Anlage F 3.2) ist um **Niedrigwasser-Szenarien zu ergänzen** –

1. **Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser** (NQ, stationär) – jeweils im Bezugs- und im Planungszustand;
2. **mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts** unter der Dichtwand;
3. **mit Bewertung der Folgen** dauerhaft tiefer Grundwasserstände – für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.



### Antrag 3 – UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift:

1. **die Feststellung:** Die Anlage D 1 – genannt „Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“ – **ist der UVP-Bericht** (§ 16 UVPG);
2. **die Zusage:** Die Planfeststellungsbehörde erarbeitet Darstellung und Bewertung (§§ 24, 25 UVPG) **eigenständig** – und übernimmt nicht einfach die Bewertungen des Vorhabensträgers.

Ferner **rügen** wir: Die **Alternativendarstellung** des UVP-Berichts ist **unvollständig** (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG – siehe Antrag 6).

### Antrag 4 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. **gebäudescharfe Ermittlung:** Wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd würden bei HQ100 **tatsächlich überflutet** – und wie tief stünde das Wasser am Gebäude?
2. **ein bezifferter Schadenserwartungswert;**
3. **der Primärbeleg** für die Angabe „85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen“.

### Antrag 5 – Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung** der Gesamtmaßnahme – als Grundlage von Abwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung. Sie muss enthalten:

1. den **Barwert** der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung;
2. die **laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten;**
3. die **Kostenrisiken.**

### Antrag 6 – Ergebnisoffene Alternativenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **ergebnisoffene Prüfung eines Hybridkonzepts** – Objektschutz, mobile



Elemente, punktuelle Geländeanpassung – als **Alternative zum linienförmigen Polderschutz**;

2. die entsprechende **Ergänzung der Alternativendarstellung** des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG).

**Hilfsweise:** die Protokollierung, dass eine solche Prüfung **in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist**.

### **Antrag 7 – Offenlegung der Kostenberechnung**

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Offenlegung der Kostenberechnung** der Entwurfsplanung –

1. **aufgeschlüsselt** nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen – **mit Angabe des Preisstands**;
2. **mit Bezifferung von:** Grundstückskosten, jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt übergehenden Anlagen, Kosten der Kompensationsmaßnahmen.

### **Antrag 8 – Kostenteilung und Mehrkosten**

Wir beantragen zur Niederschrift **die Darlegung:**

1. **Wer trägt Mehrkosten** und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung)?
2. **Warum übernimmt die Stadt „etwa 50 Prozent“ der Kosten** – obwohl das Gesetz einen Gemeindeanteil von **20 Prozent** vorsieht (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG)?

Wir beantragen zudem die **Offenlegung** der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.

### **Antrag 9 – FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471**

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): eine **FFH-Verträglichkeitsprüfung** – hilfsweise zunächst eine Vorprüfung – (§ 34 BNatSchG) für das **Europäische Vogelschutzgebiet DE7040471 „Donau zwischen Regensburg und Straubing“**, insbesondere zu den **Nahrungshabitaten von Nachtreiher und Eisvogel**.



### Antrag 10 – Baumkataster: Neubegehung und Korrektur

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. **Neubegehung und Korrektur des Baumkatasters** (Anlagen D 7.1 und D 7.2) – mit korrekten **Stammumfängen**, korrektem **Schutzstatus** nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg und den bisher **fehlenden Bäumen**;
2. **Neubewertung** von Eingriff, Vermeidungsmaßnahmen und Alternativen – **auf der korrigierten Tatsachengrundlage**.

### Antrag 11 – Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. die **Neubewertung der Kompensationsbilanz** des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Anlagen D 2.0, D 2.5) – auf Basis des **Baumzustandsberichts 2025** des Umweltamts der Stadt Regensburg (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, Umweltausschuss 15.07.2026). Dessen Befund: **hohe Verluste** bei Ersatzpflanzungen – Lebenserwartung städtischer Neupflanzungen **rund 40 Jahre** – ein Ersatzbaum erreicht **nie das Grünvolumen eines Altbaums**;
2. für den Fall der Planfeststellung **verbindliche Auflagen** (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG): **zehn Jahre Entwicklungspflege mit Bewässerung – Erfolgskontrollen mit Nachpflanzpflicht** bei Ausfällen (§ 15 Abs. 4 BNatSchG) – **Baumschutz und ökologische Baubegleitung** (Maßnahmen V 1.1 und V 5.1 des LBP), als vollziehbare Nebenbestimmungen.

### Antrag 12 – Vorverlegung des UGA-Endpunkts

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Prüfung, ob die Untergrundabdichtung bereits an der Westseite des Gebäudes Wöhrdstraße 41 enden kann** – ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen. Dabei ist **darzulegen, ob und warum** die Einbeziehung des Grundstücks **hydraulisch erforderlich** ist.

### Antrag 13 – Planungshistorie der Untergrundabdichtung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **Darlegung der Planungshistorie** der Untergrundabdichtung: **Wann** fiel die



Entscheidung für die tiefe Abdichtung – und **auf welcher Untersuchungsgrundlage?**

2. die **Offenlegung der Variantenuntersuchungen** – einschließlich der im Erläuterungsbericht erwähnten **Nutzen-Kosten-Betrachtung**.

#### **Antrag 14 – Information über den Verfahrensfortgang**

Wir beantragen zur Niederschrift die **Zusage der Planfeststellungsbehörde:**

1. Die Einwender werden **individuell informiert** – über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang;
2. die Entscheidung wird **individuell zugestellt** (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG) – **ohne Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung** (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG).

---

Regensburg, den \_\_\_\_\_

---

**Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier**